



ג'תשס"ג

השיעור מתקיים

בכל פעם ש"ש בשעה 21:00

בכית המדרש 'יחזקאל דעת' רחוב אנשי 1 ירושלים

עורך ראשי: הרב אריאל סגבון

השיעור השבועי מנציח זכרו של רבי דוד יוסף שליט"א

הראשון לרבני דוד יוסף שליט"א

משפחתו בא תשפ"ו

פרשת בשלח-שירה

פתיחת קופסאות שימורים ופחיות שתיה בשבת

נושאי השיעור: בנין וסתירה בכלים | חבית מוסתקי | שלושת עמודי ההורה | אמירה לגוי במקום מחלוקת הפוסקים | רבינו אברהם הכהן מסלוניקי | פתיחת קופסאות שימורים | פתיחת פחיות שתיה | קריעת אריזות ניילון | מיהו בן חורין האמיתי | שליטה עצמית

שחיטה, בדיקות, ניקור וכיו"ב, הוא מומחה שאין כדוגמתו, תלמיד חכם מופלג. הערב, זה יום השלושים של אבא שלו, רבי אהרן בן דוד בן הוידיה, רוח ה' תניחנו בגן עדן, והשיעור מוקדש לזכרו.

כמו כן, אני רוצה להקדיש את השיעור לזכרו של הגאון הגדול רבי רחמים חי חוויתיה הכהן זצוק"ל, שהיה מגדולי הדור הקודם, והיה בקשר מאוד קרוב גם עם אאמ"ר מרן זצוק"ל, והיה גדול רבני טוניס ע"ה, והשבוע זה יום השנה שלו. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

א. בניין וסתירה בכלים

אני רוצה היום לדבר על נושא רחב מאוד, וודאי שלא אוכל להסביר אותו בשיעור אחד. צריך אולי עשרה שיעורים כדי להקיף אותו, וגם זה לא מספיק, אני למדתי את הנושאים הללו במשך חודשים. זה הנושא של בניין וסתירה בכלים. אתן דוגמא - עליה נדבר בעז"ה בשיעור היום. אם מותר בשבת לפתוח קופסאות שימורים, פחיות שתיה, כל מיני אריזות חד פעמיות, מכסה של לבן, שמנת וגבינה שהוא מכסה מנייר אלומיניום שמורידים, ועוד כיו"ב.

תדעו שזה נושא גדול וכבד, כתבתי הרבה בנושאים האלו, וביררתי כל פרט וכל סברא וטענה שטענו הפוסקים בנושא הזה לכאן או לכאן, ישבתי ובדקתי וחשבתי. אלא שכמוכן לא אוכל לומר לפניכם היום את הכל. לכן אני אקצר בנושא הזה, אבל אני אסביר את הבעיה כדי שכל אחד יבין באופן כללי, 'מלמעלה' כמו שאומרים, את הבעיה והפתרון בכל הנושא של קופסאות שימורים.

לא אכנס לנושא של מהם התנאים של בנין וסתירה בכלים, אלו שיטות בראשונים, אנחנו יכולים היום לדבר בנושא של קופסאות שימורים בלי להתייחס לנושא הזה.

מדברי הרב המקדים הגאון רבי יוסף בן דוד שליט"א

רבה של קריית עקרון וחבר מועצת הרבנות הראשית

"...אנחנו זוכים ומתפללים לה' יתברך, שהנה זכינו שבדור שלנו - שבאמת זה דור שאני חושב עם המורכבות הכי גדולה שיש, ועם כל מה שעומד בפני הדור הזה שלנו, אנחנו רואים איך שכל הגלים הללו עולים בייחוד על עולם התורה. וצריך להיות רב חובל מיוחד, לנווט את הספינה המיוחדת הזאת של התורה, של הרבנות, של בתי הדין, רב חובל עם רגישות מאוד גדולה, שידע לנווט בין גלים איומים ונוראים שעומדים ללכות את עולם התורה, לדעת להוביל את הספינה הזאת למקום בטוח.

וזכינו ב"ה שיש לנו את מרן הראשון לציון רבינו דוד יוסף שליט"א, שב"ה מוביל אותנו, ואני חושב שאין לך רב חובל שידע לדבר עם כולם בצורה הנכונה ביותר כמו מרן שליט"א. הוא יודע להוציא אנשים מהמקרים הכי קשים, בליבו הטהור, ב"ה הוא זוכה ומוציא דברים היוצאים מן הלב, ומשכנע עגונות ועוד עניינים ודברים מסוימים בבתי הדין ועוד. כמו כן גם בעניין של הכשרות, שזכיתי להיות ב"ה ידא אריכתא שלו בעניינים הללו של הכשרות, והדאגה שלו לעם ישראל שאין כמותה. ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, ויוסיפו לו שנים על גבי שנים, אכ"י".

שיעור מרן הראשון לציון שליט"א

ישר כוח לכבוד הגאון המפורסם הרב יוסף בן דוד שליט"א, רבה של קריית עקרון וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. ב"ה הוא ממש יד ימיני בעבודת הקודש במועצת הרבנות הראשית לישראל. בכל מה שנוגע לשחיטה - יש לו הבנה נפלאה, ידע ובקיאיות, הוא אדם שאני יכול לסמוך עליו, ולא רק על השחיטה שלו עצמו, אלא על כל ההנחיות וכל הדברים שבעז"ה נקווה שצליח להוביל בעבודה של הרבנות הראשית, בענייני

השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול

רבי **דוד יוסף** שליט"א

מתקיים בכל יום מוצ"ש בשעה 21:00

בבית המדרש 'יחזקאל דעת' הר - נוף ירושלים

השיעור מועבר בשידור חי

ניתן לקבל את העלון

office@ydaat.co.il

ברדיו 'קול ברמה'

058.395.3778

FM 92.1 104.3 105.7

ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקול הלשון

073.371.8169

במספר הייעודי:

לצפייה בשיעור << http://ydaat.co.il

ב. סתירה במשניות

הנה יש משנה מפורשת במסכת שבת (קמ"ו.) "שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי" - בזמנם היו טחים את החביות בטיט - מלט, וכך הן היו סתומות וחתומות לגמרי. המכסה היה ממש מחובר אל החבית. ומבואר במשנה, שמותר להוציא את המכסה על ידי ששברים את החבית, כדי להוציא ממנה תאנים מיובשות - גרוגרות, כדי לאוכלם.

מאידך, יש כמה סוגיות בש"ס שנראה לא כך. במשנה בעירובין (ל"ג) שנינו, שאם יש דבר מאכל בתוך חבית, ואבד המפתח, אסור לשבור את החבית כדי להוציא את האוכל. כיון שהאוכל הזה נחשב שאינו ראוי לאכילה בשבת, שהרי אסור לשבור את החבית. ולכאורה יש כאן שתי משניות סותרות. וכל הראשונים עומדים על הקושיה הזאת.

ג. חבית מוסתקי

בראשונים נאמרו חמישה פירושים שונים. אבל מה שנוגע לענייננו הם שני הפירושים המרכזיים עליהם מדברים הראשונים: האחד, הוא מה שאומרים כמה ראשונים, שהמשנה במסכת שבת שמותרת מדברת ב'חבית מוסתקי' - חבית רעועה. דהיינו, חבית שכבר נשברה, ומישהו לקח את החבית הזאת והדביק את השברים שלה, והיא עדיין רעועה, היא עשויה לשימוש אך לא לאורך זמן, היא עומדת להתפרק בזמן הקרוב. שבחבית כזו - התירו לשבור את המכסה שלה כדי להוציא את מה שבתוכה. דרך אגב, המשנה מדגישה שזה בתנאי שלא יעשה פתח יפה, אלא הוא רק שובר את המכסה ומוציא מה שבפנים.

למעשה, יש כאן מחלוקת איך להסביר את הסתירה בין המשניות. והשיטה הראשונה היא, שההבדל הוא בין חבית שלמה לחבית רעועה, וכך כתבים התוספות (עמ"ס עירובין דף ס"ד ואמ"ס) בשיטה אחת, והרא"ש (עירובין פ"ג סימן ה), המדריק, ספר האגודה (עמ"ס עירובין ל"ג), רבנו פרץ (נדרים ל"ב סימן קכ"א) ועוד כמה ראשונים. אבל, מי שלומד טוב את הסוגיה, רואה שרוב הראשונים לא מוצא חן בעיניהם הפירוש, שהמשנה מתכוונת אך ורק בחבית רעועה, וכתבים שזה דוחק.

דרך אגב, אם המדובר בחבית רעועה, יש אומרים שהפתרון הוא כדי ששבירת החבית לא תהיה מלאכת סותר, ויש אומרים שהחשש הוא משום בונה, שמא יעשה פתח יפה ויעבור על איסור בונה. והמשנה באה לומר, שזה לא נקרא בונה כלי.

ד. כלי קטן וכלי גדול

ההסבר שני שמוצא בראשונים, ובראשם בתוספות (ס"ג), שבאמת מותר לפתוח גם חבית שלמה ולא דווקא רעועה, אלא שמה שהמשנה במסכת שבת שכתבה שמותר היינו בכלי קטן - חבית קטנה, והמשנה במסכת עירובין שאוסרת, מדברת בכלי גדול - חבית גדולה, עניקית.

מה ההבדל בין כלי גדול לכלי קטן. חלק מהראשונים מסבירים שכלי גדול היינו ארבעים סאה, וכלי קטן הוא פחות מארבעים סאה. ארבעים סאה זה שיעור מינימלי של מקוה, וממילא כלי שהוא פחות מארבעים סאה, זה כבר נקרא כלי קטן ומותר.

זו שיטה שמי שמחפש טוב רואה שהרוב הגדול של הראשונים סוברים כך. שמלבד התוספות, כתבו כך: הראב"ד (סימן ט"ז), האור זרוע (ח"ב סימן ע"א) וכן הרשב"א (עמ"ס שבת ס"ג), הרא"ה (נפילה ל"ג), הריטב"א (עירובין ל"ג), הר"ן (עמ"ס שבת ש"ח), רבנו ירוחם (דף כ"ט ע"ג), הרשב"ץ (פסקים ל"א) השנה ל"ג), הרשב"ש בנו של הרשב"ץ (סימן ק"ט) ועוד הרבה ראשונים.

ה. שלושת עמודי ההוראה

מכל הראשונים הללו חשוב מאוד לציין שהדעה הראשונה, זו דעת התוספות והרא"ש. הרי מרן השלחן ערוך קבע כלל בהקדמה שלו לבית יוסף, שישנם שלושה עמודי ההוראה: הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש. כיוון שלמעשה היו כל כך הרבה גדולים בראשונים, רבנו תם, ר"י בעל התוספות ועוד הרבה ראשונים גדולים ועצומים, קשה מאוד אפילו לגדולי ישראל כמרן הבית יוסף - להכריע בין שיטות הראשונים. לכן מרן הבית יוסף בחר בשלושת עמודי ההוראה: הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש, שהם היו המרא דאתרא בכל ארצות המזרח של הספרדים. הרי"ף גר בפאס במרוקו, הרמב"ם בהתחלה בספרד, אחר כך במצרים. והרא"ש בהתחלה היה בגרמניה, ואחר כך גם כן הלך לספרד - שם קיבלו אותו עליהם לרב. ומרן קבע אותם להיות שלושת עמודי ההוראה ופסק כמותם.

ו. בירור דעת מרן השלחן ערוך

אם כן כמבואר, שהשיטה שמדובר דווקא בחבית רעועה, היא שיטת הרא"ש, ומאידך, הרי"ף והרמב"ם לא כתבים בפירוש מה דעתם בנושא. אולם כתבים הרשב"א (ס"ג) ועוד כמה ראשונים, שהרי"ף סבר, שהחילוק בין כלי גדול לכלי קטן הוא לא כמו דעת הרא"ש.

כמו כן, יש דיון מה דעת הרמב"ם בנושא הזה, השלטי הגיבורים (עמ"ס שבת ס"ג)

טוען ששיטת הרמב"ם הוא כמו הרא"ש, אבל גדולי האחרונים מפלפלים בשיטתו, החל מהקרנן נתנאל וכן לאורך כל הדורות, וכמעט כל האחרונים חולקים עליו, ומסכימים שהרמב"ם מחלק בין כלי גדול לכלי קטן, לא כמו הרא"ש.

אם זה כך, הרי שיש לנו מצד אחד הרבה ראשונים שמחלקים בין כלי גדול לכלי קטן, וככל הנראה כך גם שיטת הרי"ף והרמב"ם. אבל מה נעשה שהשלחן ערוך לא פסק כך, וז"ל מרן (סימן ק"ד ע"א): "אין בנין וסתירה בכלים, והני מילי שאינו בניין ממש, כגון חבית שנשברה ודיבק שבריה בזפת, יכול לשוברה ליקח מה שבתוכה. ובלבד שלא יכוון לנוקבה נקב יפה". כלומר, מרן השלחן ערוך פוסק במפורש כדעת הרא"ש.

ז. אמירה לגוי במקום מחלוקת הפוסקים

אכן בהמשך דברי מרן בשלחן ערוך, באותו סימן (סעיף ז), מרן חוזר על הנושא של שבירת מנעול של תיבה סגורה כדי להוציא מה שבתוכה, שבניגוד לסעיף א' שם מרן לא כתב אפילו שיש דעה אחרת, וכתב רק כדעת הרא"ש, כאן הוא מזכיר שיש מחלוקת, וכותב: "ושבירת פותחות של תיבות" - 'פותחות' היינו מנעול של תיבות - "יש מתיר ויש אוסר. ויש להתיר על ידי גוי".

כותבים כל האחרונים, שהסיבה שמרן הזכיר את שתי הדעות, ובסעיף א' לא הזכיר, כדי ללמד אותנו שעל ידי גוי מותר, ויש לסמוך על המתירים. וכמו שכבר למדנו, שכל דבר שיש בו מחלוקת בפוסקים אם מותר על ידי ישראל, אפילו אם נפסוק כדעת האוסרים - אבל על ידי גוי אפשר להתיר. את הראיה הזאת מביא מרן החיד"א בברכי יוסף (י"ג סימן ט"ז), והרבה אחרונים דנים בראיה הזאת. על כל פנים אנחנו רואים במפורש שמרן חוזר על זה בסעיף ז', שעל ידי ישראל אסור לשבור מנעול של תיבה. ומותר רק בכלי רעוע.

האחרונים מדברים על זה באריכות גדולה, איך יכול להיות שמרן השלחן ערוך פוסק כדעת מיעוט הראשונים, שביניהם אמנם נמצא הרא"ש, אבל מצד שני רובא דרובא מהראשונים פסקו לחלק בין כלי גדול לכלי קטן, ביניהם יש לנו גם את הרי"ף והרמב"ם - לפי איך שכתבו בדעתם רוב הפוסקים.

ח. ספרי רבינו אברהם הכהן מסלוניקי

רבינו אברהם הכהן מסלוניקי כתב כמה ספרים על הפסוק (ובלשון ית, ד-ה): "ויקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ, ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו וכו'". ספר "ויקח נא" הוא על סדר השלחן ערוך. ספר 'מעט מים' זה שאלות ותשובות. ויש לו גם ספר: 'וסעדו לבכם' על הגמרא. ובספר שלו 'וסעדו לבכם' על הגמרא, הוא מאריך הרבה מאוד בנושא הזה, ומקשה ומתרחץ ומדייק - הפלא ופלא איזה עבודה שהוא עשה בסוגיה הזאת.

וגם בספר שלו 'ויקח נא' על סדר השלחן ערוך, הוא מדבר הרבה מאוד על הנושא הזה. ולקח לי הרבה זמן לעבור על הדברים שלו שהם נפלאים ממש. זה ספר שאפשר ללמוד ממנו איך מעינים, איך לומדים ביסודיות את דברי השלחן ערוך ואת דברי הפוסקים, שיטת הרי"ף והרמב"ם.

ט. הרמ"א החמיר כמו שני השיטות

למעשה, במסקנה שלו הוא נוטה להתיר, כי באמת דברי השלחן ערוך תמוהים בזה. אבל זה לא פשוט, בפרט שהרמ"א לא רק שהסכים לשלחן ערוך שדווקא בכלי רעוע אפשר להקל, אלא הוא מוסיף, שצריך גם שיהיה כלי קטן, אבל כלי גדול אסור. כלומר שלפי הרמ"א צריך שיהיו שני תנאים כדי להתיר. הוא פסק לחומרא כמו שתי השיטות. וזה קצת קשה, כי הרשב"א שהוא בעל השיטה לחלק בין כלי גדול לכלי קטן, הוא שלל לגמרי את השיטה השנייה של כלי רעוע או לא. וגם בספר עבודת הקודש להרשב"א מפורש לא כמו הרמ"א. איך שלא יהיה, למנהג האשכנזים שצריכים ללכת אחרי הרמ"א, שמחמיר שצריך שהכלי יהיה גם רעוע וגם קטן. אבל אם הוא גדול ורעוע, או אם הוא קטן ולא רעוע, יהיה אסור, הרמ"א מחמיר מכל הצדדים. וגם מרן היקל רק בכלי רעוע, ואנחנו קיבלנו הוראות מרן. אם כן, בכלי קטן שהוא לא רעוע, בין למרן בין לרמ"א צריך לאסור. גם לספרדים וגם לאשכנזים.

י. פתיחת קופסאות שימורים

לפני עשרות שנים, אולי קצת פחות ממאה שנה, התחדש המושג של קופסאות שימורים. והחזון איש (י"ג סימן נ"א) פסק לאסור לפתוח קופסאות שימורים בשבת, כי הנה מרן השלחן ערוך מתיר רק בכלי רעוע, וקופסת שימורים זה לא כלי רעוע, וצריך לאסור.

אמנם אפשר לטעון, למה השלחן ערוך פסק לאסור בכלי שאינו רעוע, כדי שלא תבוא ותתיר בכלי שהוא אינו רעוע, אבל בני אדם לא רגילים להשתמש בו, כמו קופסאות שימורים. אבל כותב החזון איש, שזה לא נכון, ודבר ראשון הוא מסביר למה אין כאן בעיה של סותר כלי, שהרי בהתחלה זה כלי שלם ואתה שובר את המכסה שלו, זה סותר כלי. יש בזה

דין ארוך בפוסקים, אם בדבר כזה שייך להגיד סותר או לא, והחזון איש אומר שאין בזה סותר. אבל יש כאן דין של בונה, כיון שבפתיחתו עושה כלי חדש, ומוסיף החזון איש, שענינו הרואות שיש אנשים שלוקחים קופסאות שימורים ומשתמשים בהם, כגון להניח בהם מסמרים, נעצים וכיו"ב. וכדבריו כתבו גם בספר מנחת שבת, וכן בספר קצות השלחן לרבי אברהם חיים נאה, שם האריך להצדיק את דברי החזון איש. ועוד כמה מפוסקי הדור הקודם.

יא. שימוש חוזר בקופסת שימורים

לאור דברי החזון איש, החל דין באחרונים למצוא אולי איזה פטנט להתיר. והוא לעשות חור מתחת הקופסת שימורים לפני שפותח, ולאחר שיש בה חור, היא כבר לא כל כך שווה, והיא כבר בגדר כלי רעוע. ואז לכאורה יהיה מותר להסיר את הכמסה מלמעלה.

בשו"ת מנחת יצחק - היה אב"ד של העדה החרדית בדור הקודם, גאון גדול בתורה - ובשו"ת שלו כתב תשובה עניקית בנושא הזה, והוא כתב חד משמעית, שהסיבה שהחזון איש אסר, זה בגלל שמשתמשים בקופסה שימוש חוזר. ואם לא משתמשים בקופסה שימוש חוזר, מודה החזון איש שזה מותר.

בדומה לכך כתב בספר 'חוט שני' [- את הספר הזה כתב רב אחד גדול מאוד, הרב חיים הוכמן, הוא למד איתי בישיבה והיה עילוי גדול, והוא היה תלמידו של הגר"נ קרליץ], והוא מביא בשם הגר"נ קרליץ שהיה אחיין של החזון איש, והוא הכיר טוב את החזון איש - והוא טען שהסיבה שהחזון איש אסר זה בגלל שיש לזה שימוש חוזר. כלומר, שלפי החזון איש, אפילו אם מיעוט אנשים משתמשים בזה שימוש חוזר, זה מספיק, זה לא יעזור שאדם יאמר שהוא לא רוצה להשתמש, כי בכל זאת עשה כלי שיש אנשים שמשתמשים בו. אבל אם אף אחד לא משתמש בכלי הזה שימוש חוזר - גם החזון איש הסכים להתיר.

יב. רוב הפוסקים הקילו בפתיחת קופסאות שימורים

יש שלא מסכימים עם המנחת יצחק והחוט שני בנושא הזה, אבל לפי השיטה הזאת יוצא, שגם לפי החזון איש, הרי בזמננו אני לא מכיר אפילו אחד שיקח קופסת שימורים וישים בה מסמרים או נעצים או כל אחסון שהוא, היום כולם זורקים קופסאות שימורים אחרי השימוש לאשפה. ולכאורה יהיה מותר לפתוח גם לפי החזון איש.

ואכן הרבה מגדולי הפוסקים בדור האחרון פסקו להתיר בזה לגמרי. כמוכן אאמו"ר מרן זצוק"ל, שאני זוכר כבר לפני למעלה מחמישים שנה, שהיה לו את 'פינת ההלכה' ברד"י, ושם הוא דיבר בנושא הזה להתיר. והיה רעש גדול ממה שהוא אמר. הוא הביא סברות ונימוקים יפים, והוא הסביר למה מותר לפתוח קופסאות שימורים בשבת.

כמו כן כתבו להתיר, בשו"ת דברי יציב שזה שו"ת שכתב אותו האדמו"ר הקודם מצאנז, האבא של האדמו"ר הנוכחי, שהיה גאון הפלא ופלא, חריף ובקי מאוד. הגר"ש משאש זצ"ל בשו"ת שמש ומגן, הגרש"ז אויערבך כתב בזה בכמה מקומות, ועוד מפוסקי הדור האחרון. ואפשר להגיד, שהרוב הגדול התירו לגמרי לפתוח קופסאות שימורים.

יג. פתיחת פחיות שתיה בשבת

לאחר מכן התעוררה שאלה לעניין פחיות שתיה, שהניגוד לקופסאות שימורים של חמוצים טונה וכיו"ב שזורקים את הקופסא מיד לאחר הפתיחה, פחיות שתיה יש כאלה שמוזגים את זה לתוך הכוס ושותים מהכוס - וזה בסדר. אבל יש ששותים ישר מהפחית, וכן גביע של לבן וכיו"ב, שישנם כאלו שאוכלים ישר מהגביע, ויש שרצו לאסור בזה. וכן כתב הגאון הרב משה לוי זצ"ל, והוא כתב את זה גם בספר שלו מנוחת אהבה וגם בשו"ת תפילה למשה שם ש לו תשובה ארוכה בנושא הזה. וראשית, הוא מסכים באופן עקרוני להתיר של קופסאות שימורים, אבל לגבי פחית שתיה יהיה מותר בתנאי ששופך את הפחית לתוך כוס ושותה. משום שאם לא, הרי הוא עושה את הפחית ככוס חדשה. והוא מביא שם בשם רבו, הגאון הרב מאיר מאזוז זצוק"ל שהסכים איתו. והוא כתב שמה דברים יפים מאוד, בטוב טעם.

מי שמסתכל בשו"ת הזה 'תפילה למשה', רואה שזה פשוט לא ייאמן. אברך צעיר מאוד שכותב ברמה כל כך גבוהה, בבקיות עצומה, בעיון נפלא, והוא היה אז צעיר מאוד, בן 25-26, והתשובות שהוא כתב הן מתאימות לאדם שהוא ממש מגדולי הדור.

יד. שימוש חד פעמי מתמשך

אאמו"ר מרן זצוק"ל מביא את דברי שו"ת תפילה למשה הללו, והוא לא מסכים איתו להלכה, ולדעתו מותר אף לשתות מהפחית, אבל הוא לא מסביר למה.

ואני חושב שביאור הדבר הוא, שהנה המשנה אומרת שמותר לשבור את החבית כדי לאכול ממנה גרגורות. והנה שם לא מבואר אם הגרגורות נשארות בתוך החבית, וככל הנראה נשאר שם, שהרי לא כתוב במשנה

שמותר רק בתנאי שירוקן את החבית. כלומר, החבית הזאת לאחר פתיחתה היא ראויה לאחסון שאר הגרגורות. אלא שרק לאחר זמן, כשיסיים את כל הגרגורות שבחבית - הוא יזרוק את החבית. שאז זה כמו שימוש חד פעמי, אבל מתמשך. הרי שלא מצינו חילוק כזה שיהיו חייבים להוציא את הגרגורות מיד. אף אחד לא אומר את זה. דהיינו שזה לא משנה אם שותה מהפחית ממש, או מוזג ממנה לכוס, עצם הדבר שהמאכל או המשקה נשאר בתוך הפחית למשך זמן מסוים, זה עדיין לא משנה את העובדה שהשימוש הוא שימוש חד פעמי. זה לא יהיה יותר גרוע מאשר החבית הזאת שיש בתוכה גרגורות שזה מותר.

טו. מהחזון איש משמע כמו התפילה למשה

הגרש"ז אויערבך זצ"ל כותב טענה נוספת, היום יש כאלו שלא קונים קופסאות שימורים קטנות אלא גדולות, למשל, קייטרינג גדול שמכין הרבה אוכל, הוא קונה פחית גדולה של זיתים או מלפפונים, פחית שיש בה כמה ליטרים, הוא לא מוציא את כולם, חלק נשארים בפנים, זיתים, מלפפונים וכיו"ב. וכותב הגרש"ז, שזה בדיוק דומה כמו החבית של הגרגורות במשנה. שלמרות שנשאר בפחית עוד, עדיין מותר יהיה לפתוח. מאידך הוא מוסיף, שלפי דברי החזון איש, במצב כזה יהיה אסור. כלומר שמדברי החזון איש רואים כמו התפילה למשה.

טז. קופסת השימורים עלולה לקלקל הטעם

מאידך גיסא, אפשר לומר כמו שכותב הגרש"ז אויערבך, שגם אם משאירים את המאכל בתוך הקופסת שימורים, בסופו של דבר לא משאירים את זה להרבה זמן. יתירה מזאת, אם משאירים את זה להרבה זמן - זה עלול לקלקל את הטעם. וכן פחיות, מי ששתה מעט מפחית, הוא לא משאיר את זה למחרת, השתיה לא תהיה טובה כך. כלומר שהאחסון הוא זמני לגמרי.

אבל למרות זאת, כיון שעצם הדבר שהכלי הזה אינו מיועד לשימוש חוזר, דרך בני אדם להשליך את הקופסאות הללו לאשפה, לכן יש להתיר. לאור זאת יש לומר, שכל פחיות שתיה, קופסאות שימורים, גביעי לבן ושמת וכיו"ב, מותר לפותחם בשבת.

יז. 'פתח יפה' בפתיחת פחיות שתיה

הגאון הרב בן ציון אבא שאול כתב בכל הנושא הזה של פתיחת קופסאות שימורים בשו"ת אור לציון ח"א תשובה ארוכה ומאוד מעניינת בבירור שיטות הראשונים, בעיון נפלא בשיטות הראשונים, והמסקנה שלו להתיר בקופסאות שימורים. והנה לגבי פחיות שתיה, חכם בן ציון נפטר לפני קרוב לשלושים שנה וכבר בזמנו התעוררה השאלה לגבם, והוא אמר, שבפחיות שעושים פתח יפה, יש כאן את הבעיה שהמשנה אומרת "ובלבד שלא יתכוון לעשות פתח יפה", ובזה יש לכאורה בעיה. וגם כשמוציאים את הלשונית מהפחית - יש בזה משום קורע.

אבל אני כבר כתבתי בנושא הזה באריכות, שלהלכה אין בזה משום קורע, וגם המציאות שנעשתה כאן פתח יפה - זו לא המטרה, המטרה של הפותח היא לשתות, הוא לא רוצה שישירות לו את השפתיים, אבל הוא לא מעוניין בפתח היפה. יתוספו של דבר זה נזרק, שהרי אף בן אדם לא משתמש בפחיות האלו לשימוש חוזר, זורקים את זה לזבל. ואכמ"ל.

למסקנות הדברים, יש להקל לפתוח פחיות, קופסאות שימורים, קטנות וגדולות, הרי אפילו פחיות ממש גדולות הן לא ארבעים סאה... וכיון שכל הכלים האלו, לאחר השימוש הם נזרקים לאשפה, הרי הם כמו 'מוסתיקי' לפי שיטת השלחן ערוך. ואאמו"ר מרן זצוק"ל מצרף פה דבר חשוב מאוד, שהנה ראשית יש את העניין שכלי מוסתיקי הוא דומה לכלי רעוע, וממילא גם לפי מרן השלחן ערוך יהיה מותר. אבל גם אם מרן עצמו לא סבר כך, אפשר לצרף את שיטת רוב הראשונים שסברו כן: ר"י בעל התוספות, הראב"ה, אור זרוע, הרשב"א, הרא"ה, הריטב"א, הרשב"ץ, רבנו ירוחם, וככל הנראה גם הרי"ף והרמב"ם, ממילא רובא דרובא מהראשונים הסכימו שבכלי קטן תמיד מותר. וזה ראוי לצירוף להקל.

יח. קריעת אריות ניילון ממוצרים שאינם מאכל

מכל האמור יש ללמוד, שאריות של כל מיני דברים כגון חבילה של נייר טואלט שעטופה בניילון, ורוצה לקרוע את הניילון, וכן כל מיני מאכל הנמצאים בתוך אריות ורוצה לקרועם, שבוודאי שזה יהיה מותר. לכן אין שום בעיה בכל סוגי האריות. ולא דווקא אריות מאכל, אלא כמו שאמרתי, גם אריזה של נייר טואלט וכיו"ב.

הרשב"ץ כשהוא מדבר על לפתוח באופן שצריך לשבור כלי קטן, הוא לא מדבר שמוציא משם מאכל, אלא הוא מדבר להוציא משם שופר כדי לתקוע בראש השנה, והוא נמצא בתוך כלי אטום, שמותר לפתוח אותו. ומרן החיד"א מביאו להלכה. ושם הוא מדגיש שזה לא מחמת המצוה של שופר, כי באמת לא מותר לנו לעשות עבירה בשביל לקיים מצווה. אפילו ספק איסור אסור. והנה הרשב"ץ מתיר. יש ללמוד מזה, שבין מאכל ובין שאר מוצרים, אם צריך לשבור את המכסה, או לקרוע ניילון וכיו"ב כדי להוציא מה שבפנים, מותר בשבת.

תורה, יודע מה זה תלמיד חכם, ואז לא מוכנים אף לשמוע ביזיונות על תלמידי חכמים.

כמה נזהרו בזה רבותינו. הגאון הרב יהודה צדקה זצ"ל והגאון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, בישיבה היו מורים, שאפילו רבנים שהיו שנויים במחלוקת, היו מתכווחים לגבם בישיבה, אבל הם היו אומרים: "אנחנו לא מדברים פה בישיבה לשון הרע. לא מדברים על תלמידי חכמים, מה זה נוגע אלינו? אנחנו נעשה מה שגדולי ישראל אומרים, נציית לגדולי ישראל!" אנחנו צריכים לשמוע בקול תלמידי חכמים.

זה מה שהתורה אומרת לנו: "ושמרת לעשות ככל אשר יורוך". אנחנו שומעים לחכמי ישראל, לחז"ל, וגם לחכמי הדור שלנו, אבל כשהיצר אומר לא לעשות כך הרי הוא נקרא עבד!

לכן, אם אדם מסכן נמצא בבית הסוהר, ונותנים לו לאכול מצה, הוא חייב להסב. כי עצם הדבר שיהודי יש לו אפשרות לקיים את המצווה, הוא נקרא בן חורין!

יתירה מזאת, אפילו אם יהודי מסכן אין לו אפשרות לקיים מצוות. הוא נמצא בבידוד, בחז"ל וכו"ב, אך עצם הדבר שמצידו הוא רוצה לקיים מצוות, זו לא בעיה של התמודדות מול יצר הרע, הוא נקרא בן חורין.

כא. מי נקרא מלך

קראתי באיזה ספר סיפור נורא. בזמן השואה, באושוויץ, במחנה העבודה. היתה קבוצת יהודים מסכנים, שבורים ורצוצים, שאף אחד מהם לא יודע אם לא יקחו אותו מחר לתאי הגזים, והנה הם מבינים שפסח מתקרב. והם הצליחו לאסוף כמה חפצים מכל החברים, ובשקט בשקט, הצליחו לשחד את הקצין הגרמני שידאג להם לחבילה של מצות. וזה סיפור מרתק בפני עצמו, איך הצליחו להשיג, ואכן לבסוף, בערב פסח, בניסי ניסים, הם קיבלו חבילה של מצות. וכל אחד התחבא בפינה אחרת, ובעונג גדול ברכו 'על אכילת מצה' ואכלו את המצה.

קראתי את הסיפור הזה וחשבת, היהודים הללו היו חייבים בהסבה? התשובה היא שאכן כן, אם הם יכולים להסב, הם חייבים. הם נקראים בני חורין! כי עצם הדבר, שהם עסוקים באכילת מצה, הם עכשיו לא קשורים לתאוות העולם הזה, ליצר הרע, מבחינתם רק להיות מוכן ומזומן לקיים את המצווה. הרי הם נקראים בני חורין.

רבנו אברהם אבן עזרא כותב בפרשת נזיר. ש'נזיר' זה מלשון 'נזר' - כתר. נזיר הוא מלך. כי הוא מצליח לשלוט על התאוות שלו. והוא כותב שם משפט חשוב מאוד: "ודע, כי כל בני האדם עבדים נרצעים המה לתאוות העולם הזה. והמלך באמת, הוא המושל ביצרו". דהיינו מי נקרא מלך? לא מי שעושה מה שהוא רוצה, לא מי ששולט על כולם, אלא רק המושל ביצרו, זו מלכות אמיתית.

לכן חז"ל אומרים: "אם פגע בך מנוול זה" - מי זה המנוול? יצר הרע. מה עושים? "משכחו לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ". התורה מפתחת לאדם את הכלים להתמודד מול יצר הרע. וכיוון שבזה אנחנו מקבלים את המלכות על עצמנו, לכן אומרים חז"ל: "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה".

אנחנו נמצאים עכשיו במצב, שאף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה. אנחנו לא יודעים אם נצטרך להיכנס למקלטים או לא. אנחנו נמצאים במצב מאוד לא פשוט. אנחנו מתפללים שהקב"ה יעשה את הטוב בשביל עם ישראל. שבעז"ה נשמע בשורות טובות גם על עולם התורה שלנו, שיוכלו להמשיך ללמוד ולשקוד על התורה.

ואני מברך את כולכם, שאתם ב"ה באים לשמוע וללמוד תורה, אשריכם ואשרי חלקכם. אתם בני חורין אמיתיים. יהי רצון שבכל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו. וכן את כל המאזינים לרדיו 'קול ברמה', שזה רדיו של קדושה ותורה. בעז"ה, כולם שיזכו לשובע שמחות, לגדל את כל יוצאי חלצינו לתורה ויראת שמים. בריאות טובה, ואריכות ימים ושנים, ושובע שמחות, אכ"ה.

פרשת השבוע זו פרשת יציאת מצרים. יצאנו מעבדות לחירות. היינו עבדים, ונהיינו בני חורין. בגלל זה אנחנו בתפילה קוראים לחג הפסח "זמן חירותנו". 'חירות' זו לא 'תנועת החירות'... פוליטיקה, 'חירות' זו חירות אמיתית, וצריך באמת להבין מהי חירות אמיתית.

איך אנחנו מגדירים בן אדם 'בן חורין'? למשל, בליל הסדר המצוה היא לאכול מצה בהסיבה, ומצות הסיבה היא מעכבת. דהיינו להסב על צד שמאל, כך אנחנו מראים שאנחנו בני חורין.

לפני כמה שנים קיבלתי טלפון בערב פסח מאדם אחד מסכן שהיה יושב בבית הסוהר, ונתנו לו רשות להתקשר: "כבוד הרב, קיבלתי כמה שנים בבית סוהר, אבל אני חף מפשע... והלילה יהיה ליל הסדר, האם אני צריך לאכול מצה? האם אני צריך להסב?" אמרתי לו: "כן, אתה צריך להסב". ואז הוא אמר לי: "אבל הרב, איזה בן חורין אני? כל דבר אומרים לי, תקום! תשב! כל פעם בודקים אותי, כל הסוהרים על הראש שלי, אני לא בן חורין! אני לא יכול לעשות שום דבר! אני חייב בהסיבה!"

אמרתי לו, שזה פשוט וברור שהוא חייב בהסיבה, למרות שיושב בכלא. מה ההסבר בזה? למה באמת אדם שלא מרגיש בן חורין, הוא מוגבל, הוא לא יכול לעשות כלום בלי שיקבל רשות על כל דבר קטן, למה הוא נקרא בן חורין?

חז"ל אומרים: "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה". וצריך להבין, הרי ראינו הרבה אנשים, שאינם עוסקים בתורה, והם בני חורין לעשות כל מה שהם רוצים! הנה אנשים לא דתיים, וכי כל אדם לא דתי הוא לא בן חורין! הרי הם יכולים ללכת לאיפה שהם רוצים, ואם הם עשירים אז הם גם יכולים לקנות כל מה שהם רוצים, איזה מכונית שהם רוצים, איזה בית שהם רוצים, הם בני חורין!

אבל חז"ל מלמדים אותנו, "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה", רק על ידי התורה אדם נקרא בן חורין. ויש בזה תשובה מאוד ברורה. הרי מה זה בן חורין? מי שחושב ש'בן חורין' זה אדם שעושה מה ש'בא-לו', מה שמתחשק לו, זו טעות, זה לא בן חורין.

מי שעושה מה שמתחשק לו, לא רק שהוא לא בן חורין, אלא הוא עבד. עבד נרצע לתאוות שלו. הוא חושב שהוא בן חורין, אבל למעשה הוא לא! יש לו יצר הרע ש'מורה' לו מה לעשות... הוא אומר לו לעשות דברים מסוימים והוא עושה, הוא עבד של יצר הרע. זה הכל! הוא אדם מסכן, הוא עבד.

כ. השלטון העצמי

בן חורין אמיתי זה אדם שיודע לומר לעצמו מה לעשות. היום אחד היצרים הקשים שיש לאנשים, זה להיות 'בוס', להיות חזק, לשלוט. יש אנשים שמסתפקים במה שאמר המן לאחשוורוש, "להיות כל איש שורר בביתו", להיות בוס בבית שלהם, הוא מרגיש שהוא בעל הבית, הוא יגיד לכולם מה לעשות. כולם חייבים לציית לפקודות שלו.

אבל יש אנשים שזה לא מספיק להם. הם הולכים לעבודה, הם מחפשים לקבל תפקיד שיש בו כוח, הרבה כוח, "אמנה את מי שאני רוצה, ואני אהיה בעל הבית, אהיה איש חזק..." ואז הם מרגישים שהם בני חורין, "אני הבוס, אני המלך", ככה הם מרגישים...

אבל זו לא חירות אמיתית. חירות אמיתית, לפני שאתה הולך ומנסה לשלוט על אחרים, תשאל את עצמך: "האם אני שולט על עצמי? האם אני מסוגל להגיד לעצמי מה לעשות? אכלתי בשר, ומתחשק לי מאוד לאכול גלידה, או, הוא רוצה לדבר לשון הרע, אבל הוא חושב מיד לעצמו: 'אוי ואבוי, לשון הרע, אני אאבד את עולמי! איך אני יכול לדבר לשון הרע?'! לאדם שומר מצוות, ירא שמים אלו לא שאלות בכלל, אין לו שום התלבטות, אם הוא שומר מצוות, הוא יודע לשלוט על עצמו ועל התאוות שלו, לשלוט על היצרים שלו.

הנה היום יש תופעה נוראה של ביזיון תלמידי חכמים, מי שבאמת לומד